



MATERIAL DE REVISÃO · FOCO NA MISSÃO

DIA 4 · RESUMO

06 DE AGOSTO DE 2026

NESSE MATERIAL VOCÊ ENCONTRA

-  **Letra da lei** — trechos literais destacados dos dispositivos mais cobrados
-  **Pontos-chave** — o que realmente cai em prova, resumido em tópicos
-  **Pegadinhas** — armadilhas clássicas de banca nesses assuntos
-  **Mapas mentais** — visualização rápida para revisão de véspera

EXECUÇÃO PENAL — DIREITOS HUMANOS



1 Órgãos da Execução Penal

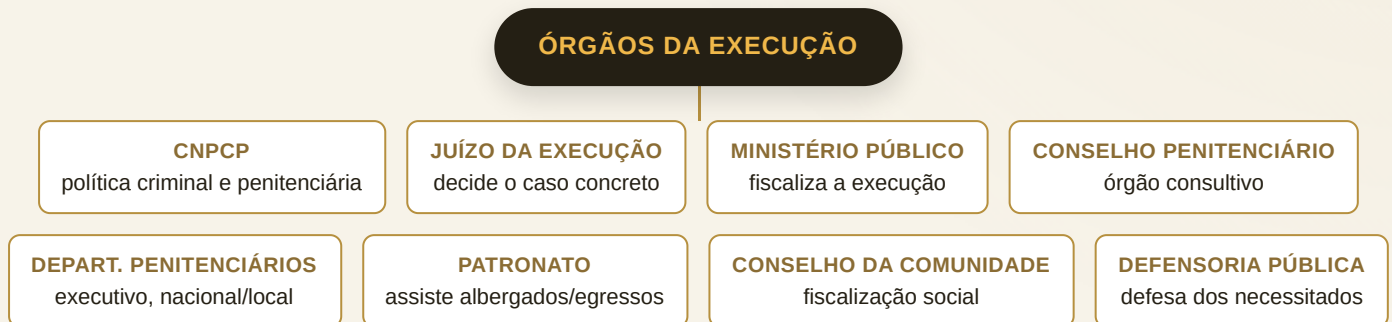
TÍTULO III · ARTS. 61 A 81

ART. 61 — LETRA DA LEI

"São órgãos da execução penal: o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária; o Juízo da Execução; o Ministério Público; o Conselho Penitenciário; os Departamentos Penitenciários; o Patronato; o Conselho da Comunidade; a Defensoria Pública."

MAPA MENTAL — 8 ÓRGÃOS DA EXECUÇÃO PENAL (ART. 61)

ÓRGÃOS DA EXECUÇÃO



⚠ PEGADINHA DE PROVA

A OAB não é órgão da execução penal — ela só indica um advogado para compor o Conselho da Comunidade. Banca gosta de trocar isso.

COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO (ART. 66)

🔑 PONTO-CHAVE

- Aplicar lei posterior que **favoreça** o condenado
- Declarar extinta a punibilidade
- Decidir sobre soma/unificação de penas, progressão/regressão, remição, livramento condicional
- Autorizar saídas temporárias
- Inspecionar mensalmente os estabelecimentos penais

MINISTÉRIO PÚBLICO E CONSELHO DA COMUNIDADE

ÓRGÃO	FUNÇÃO CENTRAL
Ministério Público (Art. 67)	fiscaliza a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo
Conselho da Comunidade (Arts. 80/81)	visita mensalmente os estabelecimentos e entrevista presos — função social, não jurisdicional



2 Estabelecimentos Penais e Benefícios

TÍTULO IV · ARTS. 82 A 137

DESTINAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS (ART. 82)

LETRA DA LEI

"Os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso."

ESTABELECIMENTO	DESTINAÇÃO
Penitenciária (Art. 87)	condenado à pena de reclusão, em regime fechado
Casa do Albergado (Art. 93)	regime aberto e pena de limitação de fim de semana
Colônia Agrícola/Industrial	regime semiaberto
Cadeia Pública	preso provisório

BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL

BENEFÍCIOS

PERMISSÃO DE SAÍDA

Art. 120 — falecimento/doença grave de parente, ou tratamento médico

SAÍDA TEMPORÁRIA

Art. 122/123 — só regime semiaberto

LIVRAMENTO CONDICIONAL

Art. 131 — Juiz, ouvidos MP e Cons. Penitenciário

🔑 PONTO-CHAVE — SAÍDA TEMPORÁRIA (ART. 123)

Cumprimento mínimo de **1/6 da pena** se o condenado for **primário**, e **1/4** se for **reincidente** — além de comportamento adequado e compatibilidade com os objetivos da pena.

⚠️ PEGADINHA DE PROVA

A **permissão de saída** (Art. 120) é para o preso do regime **fechado, semiaberto ou provisório**, sempre **com escolta**. A **saída temporária** (Art. 122) é exclusiva do **regime semiaberto**, **sem vigilância direta**. Não confunda os dois institutos.



3 Teoria Geral dos Direitos Humanos

CARACTERÍSTICAS, GERAÇÕES E SISTEMA GLOBAL

GERAÇÕES (DIMENSÕES) DOS DIREITOS HUMANOS

GERAÇÕES DOS DIREITOS

1ª geração

liberdades individuais — direitos civis e políticos

2ª geração

direitos sociais, econômicos e culturais

3ª geração

direitos coletivos e difusos — meio ambiente, paz, desenvolvimento

CARACTERÍSTICA DA HISTORICIDADE

🔑 PONTO-CHAVE

Os direitos humanos **não são um dado pronto** — resultam de um **processo histórico de conquistas graduais**, podendo surgir, se transformar e se expandir com o tempo.

SISTEMA GLOBAL (ONU) — DECLARAÇÃO × PACTOS

DOCUMENTO	NATUREZA JURÍDICA
Declaração Universal (1948)	resolução da Assembleia Geral — sem força vinculante própria (soft law)
Pacto Int. Direitos Civis e Políticos (1966)	tratado — força jurídica vinculante para os signatários
Pacto Int. Direitos Econ., Sociais e Culturais (1966)	tratado — força jurídica vinculante para os signatários

⚠️ PEGADINHA DE PROVA

A Declaração de 1948, por si só, **não vincula juridicamente** os Estados como tratado — foram os **Pactos de 1966** que juridicizaram os direitos ali previstos.



4 Tortura, Execução Penal e Grupos Vulneráveis

LEI Nº 9.455/1997 · RESSOCIALIZAÇÃO · DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

LEI DE TORTURA (LEI Nº 9.455/1997)

ART. 1º, I, "A" — LETRA DA LEI

*Constranger alguém com violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, **com o fim de obter informação, declaração ou confissão** da vítima ou de terceira pessoa.*

🔑 PONTO-CHAVE

- Crime **comum** — qualquer pessoa pode praticar, não só agente público
- Se o agente é **público**: aumento de pena de 1/6 a 1/3 (§4º) + perda do cargo/função (§5º)

DIREITOS HUMANOS E EXECUÇÃO PENAL

A pena tem finalidade retributiva, preventiva e de **ressocialização** — o preso não perde sua condição de titular de direitos humanos. As assistências dos **arts. 10 a 25 da LEP** (material, saúde, jurídica, educacional, social, religiosa) concretizam esses direitos na prática.

GRUPOS VULNERÁVEIS NO SISTEMA PRISIONAL

⚠️ NÃO CONFUNDA

Tratamento **diferenciado** a mulheres, idosos, PCD e população LGBTQIA+ não é privilégio — é **igualdade material**: tratar desigualmente os desiguais na medida de suas necessidades.

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

ART. 1º, III, CF/88

*Fundamento da República Federativa do Brasil — funciona como **vetor interpretativo** de todo o sistema de direitos e garantias, inclusive nas relações entre particulares.*

⚠️ PEGADINHA DE PROVA

Dignidade da pessoa humana é **fundamento** (Art. 1º), não **objetivo fundamental** (Art. 3º) da República. Bancas trocam esses dois artigos com frequência.